

1500596-79.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... onde tinha drogas. Tem condenações por tráfico e 155. Trabalhava às vezes no bar de uma amiga.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que realizavam operação visando coibir o tráfico de drogas. Relataram que diligenciaram até o local dos fatos em uma viatura descaracterizada, se depararam com a ré parada onde costuma ficar o "vapor" (traficante) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500596-79.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500596-79.2022.8.26.0537 Controle nº 491/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANA ALVES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ADRIANA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 11:30 horas, na Passagem do Progresso, altura do n.º 185, Bairro Vila Nogueira, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 62/65).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 114/122), sendo recebida a denúncia em 16.05.22 (fls. 134/135). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime fechado por ter

antecedentes específicos e ser reincidente específica, afastando-se a redução do art. 33, § 4.º.

A defensora da ré requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, compensação das confissões com a reincidência, a fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), a ré confessou a prática do crime. Disse que havia começado a traficar há 15 ou 30 dias, em razão de dificuldades financeiras. Declarou que ficaria no local dos fatos das 06:00 às 18:00 horas e que receberia como pagamento 15% do valor das vendas. Falou que vendia a porção de maconha por R\$ 5,00, a unidade de cocaína por R\$ 10,00 e o invólucro de "crack" por R\$ 5,00.

Afirmou possuir 7 registros criminais, 4 por roubos e 3 por tráfico. Informou ter três filhos, sendo uma filha com 22 anos, já casada, e dois filhos, um de 17 e outro de 12 anos, que moravam com os respectivos pais. Nenhum dos filhos residia com ela. Relatou que estava no ponto de venda das drogas e não percebeu a aproximação policial, até que foi abordada e conduzida à delegacia.

Em juízo, confessou a prática do crime. Informou que era viciada em drogas, seu pai estava em coma e precisava de dinheiro. Afirmou que queria uma pedra "fiada", não aceitaram, mas ofereceram 3 pedras para ficar até o traficante tomar banho. Não tinha vendido nada e ao avistar os policiais dispensou o maço de cigarros onde tinha drogas. Tem condenações por tráfico e 155. Trabalhava às vezes no bar de uma amiga.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que realizavam operação visando coibir o tráfico de drogas. Relataram que diligenciaram até o local dos fatos em uma viatura descaracterizada, se depararam com a ré parada onde costuma ficar o "vapor" (traficante) e resolveram abordá-la. Narraram que ao ser abordada a ré jogou para trás um maço de cigarros e informou que estava somente de passagem. Porém, ao verificarem o conteúdo do maço de cigarros, localizaram um invólucro de maconha, 16 invólucros de cocaína e 6 pedras de "crack". Falaram que a ré confessou estar traficando as drogas e que o fazia há pouco mais de 15 dias.

Adriano (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram a ré parada e a abordaram. A ré disse que apenas estava passando pelo local, mas percebeu que dispensou um maço de cigarro, no qual localizaram drogas, divididas em porções. Informou que a ré confessou e informou que estava traficando por necessidades financeiras (falta de trabalho e de alimentos).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial William. Não conhecia a ré anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia: As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 35 - 1 trouxinha de maconha, 16 porções de cocaína e 6 unidades de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack") de drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuária e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como as confissões extrajudicial e judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP

75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder da ré (1 trouxinha de maconha, 16 porções de cocaína e 6 unidades de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico. Assim, impõe-se a condenação da acusada, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 39/41) e laudo definitivo (fls. 85/87).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada à acusada, que segundo consta dos autos, possui antecedentes (fls. 48 - proc. 36941-23.2011 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 18.04.16) e é reincidente (fls. 47 - proc. 1773-31.2017; fls. 47/48 - proc. 2208-05.2017).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica da ré. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100).

Compenso a reincidência com as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESp N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

A ré não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primária), que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que uma das condenações anteriores também é por tráfico (fls. 47/48 – proc. 2208-05.2017).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes específicos (fls. 48 – proc. 36941-23.2011) e é reincidente específica (fls. 47/48 – proc. 2208-05.2017) e por furto (fls. 47 – proc. 1773-31.2017), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, que são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente específica.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (presa em 23.03.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 22.07.24).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ADRIANA ALVES DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que a ré foi presa em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que a vincule ao distrito da culpa (não comprovou atividade lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiária da Assistência Judiciária, conforme decisão de fls. 102 (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF-RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à embalagem tipo maço box de cigarros, apreendida (fls. 35) e já periciada (fls. 112/113), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminado.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 67) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 02 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA